

경고·주의·통보

제 목 공정한 직무수행에 관한 사항

관 련 부 서 한국가스안전공사 ○□■●처, ◆◆●□●본부, ●●△○지사

관 련 자 3급 ○◆□, 3급 ●○◇, 4급 ♣♣♡, 5급 ▨●◆·☎○□

내 용

1. 사건 개요

現 ◆◆●□●본부 3급 ○◆□(前 ●●△○지사, 재임기간 23. 1. 12. ~ 24. 6. 30.), ●●△○지사 3급 ●○◇(재임기간 24. 7. 1. ~ 현재)은 □◆■이 ●●△○지사 재임기간 중 검사 부장으로서 중간 간부 역할을 수행하였다.

4급 ♣♣♡은 24. 7. 12.까지 ●●△○지사에서 행정서무로 근무하였고, 5급 ☎○□은 24. 9.부터 ●●△○지사에서 행정서무 업무를 수행하고 있으며, 5급 ▨●◆는 24. 2. 5.부터 현재까지 기술서무 업무를 수행하고 있다.

이들은 □◆■이 교육훈련비 예산을 목적 외 사용 시 계획보고, 결과보고를 아래 [표 1]과 같이 기안 및 결재하였으며, ♣♣♡과 ☎○□은 □◆■의 업무용 차량 사적사용에 대해 차량일지의 거리를 맞추기 위해 이동거리, 목적지 등을 임의로 입력하였고 ○◆□, ●○◇은 이를 결재 진행한 것으로 확인되었는데 구체적인 내용은 아래 “3항”에서 기술한 바와 같다.

[표 1] 예산목적 외 사용을 위한 문서작성(기안) 및 결재 내역

구분	6.13 (금강송)	6.28 (오죽헌)	8.8 (강릉한우)	9.5 (강릉한우)
계획보고 기안	♣♣♡	▨●◆	▨●◆, ☎○□	▨●◆
결과보고 기안	♣♣♡	▨●◆	☎○□	▨●◆
계획보고 결재	○◆□ 출장	○◆□	●○◇	●○◇ 휴가
결과보고 결재	○◆□ 출장	●○◇	●○◇	●○◇
최종 결재	□◆■			

2. 관계법령 및 판단기준

공사 임직원은 「임직원 행동강령」 제4조(공정한 직무 등)제1항에 따라 직무 수행함에 있어 관련법규 및 공사규정에 따라 공정한 업무를 수행하여야 한다.

또한 같은 규정 제4조의2(공정한 직무수행을 해치는 지시 등에 대한 처리) 제1항에 따라 임직원은 자기 또는 타인의 이익을 위해 규정을 위반하여 공정한 직무수행을 현저하게 해치는 지시를 하여서는 아니되고, 규정 제2항에 따라 상급자로부터 규정을 위반하는 지시를 받은 임직원은 지시에 따르지 아니하거나, 행동강령책임관(감사실장 또는 윤리경영실장)과 상담할 수 있다.

상급자의 지시를 이행하지 아니하였는데도 같은 지시가 반복될 때는 즉시 행동강령 책임관과 상담하여야 한다.

임직원 행동강령 제4조의 2
• 제4조의 2 (공정한 직무수행을 해치는 지시 등에 대한 처리) ① 임직원은 자기 또는 타인의 이익을 위하여 하급자에게 별표 1과 같이 법령이나 규정에 위반하여 공정한 직무수행을 현저하게 해치는 지시를 하여서는 아니 된다. ② 상급자로부터 제1항을 위반하는 지시를 받은 임직원은 별지 제1호 서식 또는 전자우편 등의 방법으로 그 사유를 그 상급자에게 소명하고 지시에 따르지 아니하거나, 별지 제2호 서식 또는 전자우편 등의 방법으로 제41조에 따라 지정된 행동강령 업무를 담당하는 임직원(이하 “행동강령책임관”이라 한다)과 상담할 수 있다. ③ 제2항에 따라 지시를 이행하지 아니하였는데도 같은 지시가 반복될 때에는 별지 제2호 서식 또는 전자우편 등의 방법으로 즉시 행동강령책임관과 상담하여야 한다.

그리고, 공사 「차량관리요령」 제7조에 따라 업무용 차량은 개인적인 용도로 사용하지 못하며, 같은 규정 제8조제2항에 따라 차량의 운전자는 운행일지를 전산에 입력하며, 운행 후에는 담당자의 확인을 거쳐 담당부장의 결재를 받아야 한다.

한편 공사 「부패·공익·내부신고 처리 및 신고자 보호 등에 관한 운영 지침」 제20조에 따라 부패행위 감사에 조력한 “협조자”는 비밀보장, 신분보장 및 신변보호 등을 하여야 하며 그 책임을 감면받을 수 있다.

3. 감사결과 확인된 사실

□◆■이 '24년 교육훈련비 예산을 총 4회(951,000원)에 거쳐 외부인과 식사를 위해 사용할 때 ♡♡♡, ☞○◆, ☎○■은 □◆■의 지시¹⁾에 따라 예산 사용을 위한 계획보고, 결과보고 공문을 기안 결재 상신하였으며, ○◆■, ●○◇은 이를 결재 진행한 것으로 확인되었다,

또한, ♡♡♡, ☎○■은 □◆■이 사적으로 사용한 업무용 차량의 운행 일지를 작성할 때 목적지, 이동거리 등을 임의로 입력하여 결재 상신하였으며 ○◆■, ●○◇은 이를 결재 진행하였다.

가. ♡♡♡의 경우

♡♡♡이 24. 6. 13.(목) 검사품질의 날 교육에 대한 계획보고, 결과보고를 기안하고 상신한 이유는 □◆■과 직원들이 교육 후 식사하기 위함이라고 인지하고 있었으며, □◆■이 외부인과 식사를 위해 차액 83,000원을 남겨둔 사실은 전혀 몰랐다고 진술하였다.

그리고 ♡♡♡은 24. 1.부터 24. 7.까지 □◆■의 업무용 차량 사적 사용 운행거리를 차량 일지와 일치시키기 위해 차량 이동거리 등을 임의로 운행일지(전산)에 입력한 사실이 확인되었다.

♡♡♡은 수차례 차량 운행일지를 임의 입력하는 것에 크게 부담을 느끼고 ○◆■과 함께 □◆■에게 업무용 차량의 사적 사용을 자제하여 주라고 요청하였지만, □◆■은 그 순간뿐이었고 시간이 지나자 다시 업무용 차량을 개인적으로 사용하였다는 취지로 진술하였다.

1) □◆■은 직원 및 부장들과 협의하여 교육훈련비 예산을 사용하였다고 주장하나, 직원들은 □◆■의 지시에 따라 공문을 기안하였다고 주장하고 있다.

나. ■●◆의 경우

■●◆는 ●●●●지사의 기술서무로서 지사의 사업계획 등을 관리하고 대·내외 주요 업무를 계획 및 수행하고 있으며, □◆■이 교육훈련비를 4회에 걸쳐 부정하게 사용하는 동안 계획보고 3회, 결과보고 2회를 기안하여 결재 상신한 것으로 확인되었다.

이에 ■●◆에게 공문 기안을 하게 된 사유에 대해서 질문하니 아래와 같이 진술하였다.

① (24. 6. 28.) 담당부장 ●◆■이 지사장님이 돈 쓰실게 있으니 교육훈련비 예산으로 공문 기안할 것을 지시하여 결재를 올렸습니다.

② (24. 8. 8.) 교육이 8월 9일로 정해져 있었는데 8월 6일 오전 회의 때 지사장님이 8월 8일에 돈 쓸일이 있으니 검사품질의 날 교육을 8월 8일날 할 예정인 것으로 계획보고를 올리라고 하며 계정과 금액을 지정하였습니다.²⁾

③ (24. 9. 5.) 오늘 내가 약속이 있으니 한 200,000원만 교육훈련비로 올려줘 라고 얘기하셨습니다. 그래서 제가 오전 10시경에 공문 기안을 하게 되었습니다. 그런데 오전 11시에 전화와서 오늘 만나기로 한 사람이 내일 점심을 사달라고 하여 약속을 미뤄졌으니, 오전에 지사장님 방에서 짧은 직원들끼리 식사를 하기로 한 것을 오늘 먹자고 제안하셨습니다.

그러면서 “그 회의비 있잖아 300,000원 정도로 해서 올려. 나한테 올려서 우리 소고기 먹으러 가자”라고 하셨습니다. 그래서 17시 43분에 300,000원으로 상향해서 변경 공문을 기안하였습니다.³⁾

2) 24. 8. 6. ■●◆와 □◆■이 통화한 녹취록 확인 결과 사실로 밝혀졌다.

3) 24. 9. 5. ■●◆와 □◆■이 통화한 녹취록 확인 결과 사실로 밝혀졌으며, ■●◆는 이날 □◆■이 식사비용 차액 130,000원을 적립한 사실을 인지하지 못하였다.

위 사실들을 종합하여 볼 때 ㉠㉡㉢은 ㉣㉤㉥(1회)과 ㉦㉧㉨(3회)의 지시에 의해 검사품질의 날 교육 예산 사용 공문을 허위로 기안하였으나, 그 과정에서 ㉣㉤㉥, ㉩㉪㉫에게 “예산이 없는데 어떡하죠, 지사장님이 돈을 너무 많이 쓰셔서 부담입니다.” 라는 취지로 여러 차례 보고하였고, 동료들에게도 어려움을 호소한 것으로 확인되었다.

또한 ㉦㉧㉨이 교육훈련비 예산 사용을 위한 공문 기안 지시를 하였을 때 거부한 사실이 있는지에 대해 “지사장님 교육훈련비는 검사원들을 위해 쓰는 것입니다. 나중에 감사에서 걸릴 수가 있습니다. 여기저기에서 말이 나오니까 직원들 교육 참여를 유도하는 데 사용하셔야 한다고 여러 차례 이야기하였지만 계속해서 예산을 사용하시고 영수증을 갖다주시면서 처리하라고 하셔서 스트레스가 엄청나게 컸고, 부담감을 많이 가졌습니다.” 라는 취지로 진술하였다.

라. ㉬㉭㉮의 경우

㉬㉭㉮은 24. 7. 29. 공사에 입사하여 ㉯㉰㉱㉲지사로 발령되어, 8. 31.까지 수습 기간을 거쳐 24. 9. 1.부터 ㉯㉰㉱㉲지사 행정서무로 근무하고 있다.

㉬㉭㉮은 수정 계획 보고 1회, 결과 보고 1회를 기안하여 결재 상신한 것으로 확인되어, 기안하게 된 사유에 대해서 질문하니 아래와 같이 진술하였다.

① (계획 보고) 8월 8일 오후에 지사장님께서 ㉠㉡㉢ 과장이 공문 잘못 올렸으니 ‘㉣㉤㉥아 공문 좀 다시 올려’ 라고 지시하였습니다. 예산을 150,000원에서 250,000원으로 수정해서 공문을 기안하라고 지시하였습니다. 발령받고 처음 기안한 공문이어서 정확히 기억하고 있습니다.

② (결과 보고) 실제 교육 날짜와 예산 사용 날짜가 달랐지만, 제가 신입 사원이어서 업무를 배우는 단계에서 기안을 한 것이기 때문에 깊게 생각하지 못하였습니다.

그리고, 24. 8.부터 □◆■의 업무용 차량 사적 사용 운행 거리를 차량 일지와 일치시키기 위해 차량 이동 거리 등을 임의로 입력한 사실이 확인되었다.

☎◎■은 이런 행위들에 관해 부담과 스트레스를 받은 것으로 확인되었으며, 신입사원으로서 지사장님께 여쭙볼 수도 없었고, 담당 부장에게도 말하기 어려웠다는 취지로 진술하였다.

마. ◎◆■의 경우

◎◆■은 24. 6. 30.까지 ☎◎△○지사 부장으로서 예산 사용, 차량 관리 등 부서 업무를 총괄하는 업무를 수행하며, 24. 6. 28. □◆■으로부터 교육훈련비 예산 사용을 위한 지시를 받고 기술 서무 ▨○◆에게 공문 기안을 지시하고 이를 결재 진행하였다.

이에 그 경위에 대해 질문하니 “정확히 기억은 나지 않지만 지사장님께 예산이 교육훈련비밖에 없습니다. 라고, 말씀드렸더니 그럼 교육훈련비로 하라고 지시한 것으로 기억합니다.” 라고 답하였다.

그리고 이를 방관한 사유에 대해서는 “선결재 해놓고 나중에 직원들과 함께 식사하겠거니 생각했습니다. 교육훈련비 예산을 어디에서 누구와 사용할 지에 대한 의문을 가지지는 않았습시다.” 라고 답하였다.

그러나 ◎◆■은 직원들이 예산처리에 힘들어하는 것을 보고 □◆■에게 몇 번이나 예산을 확인하고 사용하여 달라고 요청하였고, 지사에 돈이 부족하여 예산처리에 어려움이 많다는 말씀을 드렸다고 주장하였다.

또한 ☎☎♡이 임의 작성하여 상신한 차량 운행일지를 수차례 결재 진행하였으나, □◆■이 업무용 차량을 사적으로 사용하는 사실을 알고서 개인적인 사용을 자제하여 달라고 요청한 바 있다.

마. ●◎◇의 경우

●◎◇은 24. 7. 1.부터 ☯▽△○지사 부장으로서 예산 사용, 차량 관리 등 부서 총괄 업무를 수행하며, □◆■이 교육훈련비를 4회에 걸쳐 부정하게 사용하는 동안 계획 보고 1회, 결과 보고 3회 결재를 진행한 것으로 확인되었다.

이에 ●◎◇에게 결재 진행 경위에 대해 질문하니 아래와 같이 진술하였다.

① (24. 6. 28. 결과보고) 해당 건은 제가 부임한 이후 결재가 올라와서 별다른 의심 없이 결재를 진행하였습니다.

② (24. 8. 8. 계획보고) ☯◎□, ▨●◇는 대부분 지사장이 이렇게 하라고 합니다. 라고 하면서 결재를 올리기 때문에 자세한 경위에 대해서는 모릅니다.

③ (24. 8. 8. 결과보고) 날짜도 그렇고 식사장소도 그렇고 이상했는데 제가 온지도 얼마 안됐는데 제가 잘 모르는 부분이 있을 수 있어 결재를 거부할 사항은 아닌 것으로 생각하였습니다.

④ (24. 9. 5. 결과보고) 직원들에게 너희들 조심하라고 얘기했는데, 다음날 ▨●◇ 과장이 와서 우리 진짜로 한우 먹었다고 얘기를 하였습니다. 이상하다고 생각하긴 했지만 실제로 직원들이 먹었다고 하니까 별 의심없이 결재를 하게 되었습니다.

●◎◇은 “□◆■의 예산 사용에 의심하고 있었고, ▨●◇로부터 교육훈련비 사용이 이상하다는 보고를 받고 지시를 따르지 않을 것을 이야기하였고, □◆■에게 예산 사용 자제와 교육훈련비 목적에 맞게 사용할 것을 몇 번 이야기하였으며, 24. 9.경 감사실장과 윤리경영실장에게도 □◆■ 지사장에 대해서 문의하고 나름대로 할 수 있는 조치를 하였습니다.” 라고 주장하였다.

그리고 ●◎◇은 □◆■의 업무용 차량 사적 사용에 대해 인지하지 못하였기 때문에 ☯◎□이 결재 상신한 것을 그냥 결재 진행한 것으로 확인되었다.

결론적으로 ♣♠♡과 📞◎■은 □◆■이 업무용 차량을 사적으로 사용하는 것을 인지하고 있었음에도 차량 운행일지를 임의로 입력한 사실은 「임직원 행동강령」 제4조의2 위반에 해당될 것으로 판단된다.

그리고 ▨●◆의 경우 ◎◆■(1회)과 □◆■(3회)의 허위 공문 기안 지시를 거부하지 않고 이를 따른 점은 「임직원 행동강령」 제4조의2 위반에 해당하나, 담당부장 및 주변 동료들에게 어려움을 호소하고 교육훈련비 예산을 정상적으로 사용하기 위해 □◆■에게 여러차례 이야기한 사실은 충분히 고려 될 점이라고 판단된다.

또한 ◎◆■은 ▨●◆에게 허위 공문 기안을 지시하였으며, □◆■이 업무용 차량을 사적으로 사용하는 것을 인지하였음에도 ♣♠♡이 임의로 입력한 차량 운행일지를 결재한 것은 「임직원 행동강령」 제4조의2 위반에 해당할 것으로 판단된다.

끝으로 ●◎◇은 □◆■의 업무용 차량 사적사용을 인지하지 못하였고, □◆■의 예산 사용에 대해 24. 9.경 감사실장과 윤리경영실장에게 문의하였다고는 하지만, 결과적으로 □◆■이 예산과 업무용 차량을 목적 외로 사용하고, 감사를 무마하기 위해 직원들을 회유 사실들은 중간관리자로서 그 책임 다하지 못한 것으로 판단된다.

그러나 ♣♠♡, 📞◎■, ▨●◆, ◎◆■, ●◎◇이 이번 감사에 적극 조력한 점을 반영할 때 이들은 공사 「부패·공익·내부신고 처리 및 신고자 보호 등에 관한 운영 지침」에서 정하고 있는 “협조자”⁴⁾에 해당할 것으로 판단되며, 이 경우 같은 지침 제20조에 따라 그 책임을 감면할 수 있을 것이다.

4) (지침 제3조제5호) “협조자”란 신고자 외에 신고와 관련하여 진술·증언 그 밖에 자료제출 등의 방법으로 신고내용의 감사·수사 또는 조사에 조력한 자를 말한다.

관련 부서 및 관련자 의견

(☁☁♡ 문답 과정의 최종 발언) 조용히 빨리 끝나기를 바랍니다. 이 상황이 저에게 매우 부당한 것 같습니다. 저에게 피해가 온다면 저도 어떻게 대응할지 고민해보도록 하겠습니다. 지금 현재 신입사원인 행정서무가 너무 불쌍합니다. 공사가 어떻게 돌아가는지 아무것도 모르는 상태에서 □◆■ 지사장으로부터 안 좋은 것만 배우게 된 것 같아서 너무 안타깝습니다.라고 진술하였다.

(☁☉■ 문답 과정의 최종 발언) 우선 문서나 자료를 올릴 때 책임감을 갖고 했어야 했는데 이번 일을 통해서 많이 느꼈습니다. 그런데 신입사원 입장에서 윗분들께서 시키는 일을 할수 밖에 없는데, 그 부분은 회사 차원에서도 개선이 필요할 것 같습니다.라고 진술하였다.

(▨●◆ 문답 과정의 최종 발언) 이렇게 된게 너무 억울합니다. 저는 식사를 한 적도 없고 그런데 공문 기안을 했다고 저에게 피해가 온다는 것이 너무 억울합니다. 공문 기안은 분명히 거부 의사를 밝혔고 이것에 대해서 지부장, 선임 차장님들께 말씀드렸음에도 전혀 자정작용이 일어나지 않았습니다.

굳이 제 잘못이 있다면 이 상황에 대해서 감사실이나 윤리경영실에 신고를 하지 않은 것 뿐입니다. 그런데 저는 같이 일하는 동료인데 어떻게 감사실이나 윤리경영실에 신고를 할 수 있냐라는 생각도 있어서 할 수 없었습니다.

회유에 넘어간 것은 저뿐 아니라 다른 직원들도 불러서 “▨▨▨, ▨●◆, ●▨▨ 너네 셋만 말 맞춰주면 된다. 그러면 감사 안나온다. 여기서 끝난다” 라고 강하게 말씀하셔서 그렇게 되는 것인줄 알았고, “감사가 나오면 교육훈련비뿐만 아니라 관련된 직원들의 모든 업무에 대해서 감사실에서 전부 다 파헤칠 거다.

그러면 ㉡㉢㉣지사의 누군가는 다칠 것이다. 그렇게 일이 커지길 원해?”
라고 말씀하셨습니다. 에안센터에 있을 때도 비슷한 일이 많았다고 들었습니다.
그때도 직원들에게 말맞추자고 괴롭히고 한 직원은 에안에 같이 있을 때 많이
시달렸고 다시 만나고 싶지 않은 간부라고 하였습니다.라고 진술하였다.

(㉢㉣㉤ 문답 과정의 최종 발언) 직원들은 지시한대로 따른 것 밖에 없고,
지사장의 눈치를 볼 수 밖에 없으니 책임은 면해주셨으면 좋겠습니다. 간부의
잘못이지 직원들은 죄가 없습니다.라고 진술하였다.

(㉢㉣㉤ 문답 과정의 최종 발언) ㉡㉢㉣지사 직원들이 작년 9월부터 현재
까지 거의 반년을 시달리고 있습니다. 감사·조사 받고 하면 내가 떳떳하더라도
위축되고 업무에 지장을 주게 됩니다. 그리고 또 한가지는 우리 회사의 정서상
윗사람이고 같은 조직에 있는 사람은 감싸주는 면이 있는데 그런 정서를 완전히
무시할 수는 없을 것 같습니다. 그래서 이 2가지 사유로 직원들은 죄가 없습니다.
어쩔 수 없는 부분임에도 직원들이 굉장히 피해를 많이 보았고, 직원들이 불이익을
당하지 않기를 바랍니다. 그리고 저는 감사실장과 윤리경영실장에게도 ㉢㉣㉤
지사장에 대해서 문의를 드리고 나름대로 할 수 있는 조치를 취했습니다. 라고
진술하였다.

조치할 사항

㉢㉣㉤㉥㉦본부장, ㉡㉢㉣지사장은 공정한 직무수행을 해치는 지시 등에 대한
처리를 위반한 관련자들에게 엄중 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (경고)

[관련자] 3급 ㉢㉣㉤본부장 ㉢㉣㉤ (前 ㉡㉢㉣지사)

3급 ㉡㉢㉣지사 ㉢㉣㉤

◎□■●처장, ◆◆☼□●본부장, ☯●△●지사장은 ① 부당업무 지시 및 공정한 직무수행에 대해 유사사례 방지를 위한 전직원 특별교육을 실시하고 그 결과(증빙 자료 첨부)를 우리실로 제출하여 주시기 바라며 (통보) ② 공정한 직무수행을 해치는 지시 등에 대한 처리를 위반한 관련자들에게 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

[관련자] 4급 ◎□■●처 ♣♠♥ (前 ☯▽△●지사)

5급 ☯▽△●지사 ▨●◆·☎◎■